

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5774/2534

องค์การ แบตเตอรี่
นาย พิเชษฐ ผิว แก้ว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 448, มาตรา 460

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พร.ฎ.จัดตั้งองค์การแบตเตอรี่ พ.ศ.2498 มาตรา 12, มาตรา 23

กรมสารบรรณทหารซื้อแบตเตอรี่จากโจทก์และฝากแบตเตอรี่ ที่ซื้อ ไว้กับโจทก์ แต่โจทก์ยังมีได้กำหนดแบ่งแยกไว้แน่นอนว่าจะขายแบตเตอรี่ห้มอใดให้กรรมสิทธิ์ในแบตเตอรี่จึงยังไม่โอนไปยังกรมสารบรรณทหารตาม ป.พ.พ. มาตรา 460 เมื่อแบตเตอรี่ยังเป็นของโจทก์ โจทก์จึงเป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องจำเลยได้ จำเลยเป็นพนักงานของโจทก์ แม้จำเลยจะปฏิบัติตามวิธีที่มีการปฏิบัติกันมาก่อน แต่เมื่อทำให้โจทก์เสียหาย จำเลยก็จะอ้างเอาการปฏิบัติดังกล่าวซึ่งผิดต่อระเบียบปฏิบัติที่โจทก์วางไว้มาเป็นข้อแก้ตัวเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์หาได้ไม่ โจทก์เป็นนิติบุคคลสังกัดกระทรวงกลาโหม มีผู้อำนวยการเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ แม้โจทก์จะรู้เรื่องละเมิดก่อน วันที่ 21 พฤษภาคม 2525 แต่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและ พิจารณาหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งทำการสอบสวนแล้วมีความเห็นว่า จำเลยจะต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ และได้เสนอความเห็นไปยัง ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแจ้งให้ผู้อำนวยการของโจทก์ทราบ เมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2526 ถือได้ว่าโจทก์รู้ว่า จำเลยพึงต้อง ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2526 โจทก์

ฟ้อง จำเลยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2527 ยังไม่เกิน 1 ปี ฟ้องโจทก์จึง ไม่ขาดอายุ
ความ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นพนักงานของโจทก์ตำแหน่งหัวหน้าพนักงานขาย
ส่วนกลาง มีหน้าที่ขายแบตเตอรี่ รับฝากและอนุญาตให้ถอนแบตเตอรี่ที่ลูกค้าซื้อและ
ฝากไว้กับโจทก์ จำเลยที่ 2 เป็นทหารประจำการสังกัดกองการขนส่ง กรมสารบรรณ
ทหาร มีหน้าที่ลงบัญชีควบคุมยอดรับ - จ่ายแบตเตอรี่ ของกองการขนส่ง กรม
สารบรรณทหารและเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อขอถอนแบตเตอรี่ที่กองการขนส่งกรม
สารบรรณทหาร ซื้อและฝากโจทก์ไว้ กองการขนส่งกรมสารบรรณทหาร กระทรวง
กลาโหม เป็นลูกค้าของโจทก์ได้สั่งซื้อแบตเตอรี่จากโจทก์แล้วขอฝากแบตเตอรี่ไว้กับ
โจทก์ก่อน จะขอถอนไปใช้เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เป็นคราว ๆ ไปมีข้อตกลงว่าการ
ขอฝากขอถอนแบตเตอรี่จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและกำหนดตัวผู้ขอฝากขอ
ถอนไว้ชัดเจนแน่นอน ระหว่างเดือนตุลาคม 2523 ถึงเดือนกรกฎาคม 2524 จำเลยที่
2 ได้ขอถอนแบตเตอรี่ที่กองการขนส่ง กรมสารบรรณทหารซื้อและฝากไว้กับโจทก์
อ้างว่ามีความจำเป็นต้องใช้ในราชการด่วนส่วนหลักฐานการขอถอนจะส่งตามมาภายหลัง
ซึ่งเป็นความเท็จ และจำเลยที่ 1 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 1 ออกใบส่ง
สินค้า และหรือสั่งให้พนักงานของโจทก์ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของจำเลยที่ 1 ออกใบ
ส่งสินค้าให้จำเลยที่ 2 เซ็นชื่อรับแบตเตอรี่ไปจากโจทก์รวม 33 ฉบับ จำนวน 320
หม้อ คิดเป็นเงิน 401,480 บาท ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โดยโจทก์จะต้อง
خذใช้แบตเตอรี่หรือราคาให้แก่กองการขนส่ง กรมสารบรรณทหาร ขอให้จำเลยทั้ง
สองร่วมกันคืนแบตเตอรี่จำนวน 320 หม้อ หรือใช้ราคา 401,480 บาท แก่โจทก์

พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2523จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้กระทำละเมิดและไม่ได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 กระทำละเมิดต่อโจทก์ ก่อนหน้าที่จำเลยที่ 1 จะมาดำรงตำแหน่งนี้ก็มีการปฏิบัติรับฝากและขอถอนเช่นนี้มาก่อน จำเลยที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ในนามกรมสารบรรณทหารถือว่ากรมสารบรรณทหารได้รับแบตเตอรี่ไว้แล้ว โจทก์ไม่ต้องชดใช้แบตเตอรี่คืนจึงไม่ใช่ผู้เสียหาย ไม่มีอำนาจฟ้อง คดีโจทก์ขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนแบตเตอรี่จำนวน 320 หม้อ หรือใช้ราคา 401,480 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2523จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำเสนอรับกันฟังได้ว่าขณะเกิดเหตุ จำเลยที่ 1 เป็นพนักงานของโจทก์ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกขายส่วนกลาง แผนกขายส่วนกลางขึ้นอยู่กับฝ่ายการตลาดมีหน้าที่ขายแบตเตอรี่ ทำหนังสือเสนอราคารับหนังสือรับฝากถอนแบตเตอรี่ กองการขนส่ง กรมสารบรรณทหาร เป็นลูกค้าซื้อแบตเตอรี่จากโจทก์โดยมีข้อตกลงเป็นระเบียบปฏิบัติว่า กองการขนส่งกรมสารบรรณทหาร จะมีหนังสือขอซื้อมายังแผนกขายส่วนกลางและชำระเงินให้ ส่วน

แบตเตอรี่นั้นกรมสารบรรณทหารจะรับไปเฉพาะจำนวนที่ต้องการใช้ ส่วนที่เหลือจะฝากไว้กับโจทก์ก่อน เมื่อต้องการใช้จึงจะมีหนังสือมาขอถอนและระบุชื่อผู้ถอนมาในหนังสือ แต่ในทางปฏิบัติได้มีการใช้วิธีโทรศัพท์ขอเบิกไปก่อน ส่วนหนังสือขอถอนจะส่งมาภายหลัง ถ้าแบตเตอรี่ที่ฝากไว้หมดแล้ว กรมสารบรรณทหารเคยขอยืมแบตเตอรี่จากโจทก์ไปใช้ก่อน หัวหน้าแผนกขายส่วนกลางมีอำนาจให้ยืมได้ เมื่อมีใบสั่งซื้อจึงจะหัก - ลบกัน เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 2524 กรมสารบรรณทหารมีใบสั่งซื้อมายังแผนกขายส่วนกลางแผนกขายส่วนกลางจึงได้หักลบกับแบตเตอรี่ที่กรมสารบรรณทหารได้ยืมไปก่อนแล้ว กรมสารบรรณทหารแจ้งว่าไม่เคยยืมจึงได้มีการตรวจสอบร่วมกัน ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้ขอถอนแบตเตอรี่ของกรมสารบรรณทหารที่ฝากไว้ไป 320 หม้อ โดยไม่มีใบขอถอน กรมสารบรรณทหารปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ถอนมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบตามคำสั่งของกระทรวงกลาโหม คณะกรรมการมีความเห็นว่าจำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบแบตเตอรี่จำนวน 320 หม้อ หรือใช้ราคา 401,480 บาทให้แก่โจทก์

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาแรกที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 มีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า แม้กรมสารบรรณทหารได้ซื้อแบตเตอรี่จากโจทก์และขอฝากแบตเตอรี่ที่ซื้อไว้กับโจทก์แต่โจทก์ยังมีได้กำหนดแบ่งแยกไว้แน่นอนว่าจะขายแบตเตอรี่หม้อใดไม่ กรรมสิทธิ์ในแบตเตอรี่จึงยังไม่โอนไปยังกรมสารบรรณทหารผู้ซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 460 เมื่อแบตเตอรี่ยังเป็นของโจทก์ โจทก์จึงเป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ได้

ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า การที่จำเลยที่ 1 ยินยอมให้จำเลยที่ 2 ขอถอนและรับแบตเตอรี่ไปจากโจทก์โดยจำเลยที่ 2 ไม่มีอำนาจขอถอนและไม่มีหนังสือขอถอนจากผู้มีอำนาจถอนนั้น เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อระเบียบที่วางไว้ เมื่อจำเลยที่ 2 เอาแบตเตอรี่ที่ถอนไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

การกระทำของจำเลยที่ 1 ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ต้องร่วมกับจำเลยที่ 2 รับผิดชอบโจทก์ จำเลยที่ 1 จะอ้างว่าในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนกรมสารบรรณทหาร เคยขอถอนเบ็ดเตอเรียไปก่อนโดยจะส่งหนังสือขอถอนมาให้ในภายหลัง และมีการ ปฏิบัติกันเช่นนี้ตั้งแต่ก่อนจำเลยที่ 1 มารับตำแหน่งหัวหน้าแผนกขายส่วนกลางซึ่ง เป็นการปฏิบัติที่ผิดต่อระเบียบปฏิบัติที่โจทก์วางไว้มาเป็นข้อแก้ตัวเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆได้ไม่

ปัญหาต่อไปมีว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่าแม้จะฟังได้ว่าโจทก์รู้ เรื่องละเมิดก่อนวันที่ 21 พฤษภาคม 2525 แต่โจทก์ยังมิรู้ผู้จะต้องใช้ค่าสินไหม ทดแทน โจทก์เป็นนิติบุคคลสังกัดกระทรวงกลาโหม มีผู้อำนวยการเป็นผู้มีอำนาจ กระทำการแทนโจทก์กระทรวงกลาโหมสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและ พิจารณาหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งเรื่องเบ็ดเตอเรียของกรมสารบรรณทหารที่ซื้อและ ฝากไว้กับโจทก์ คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนแล้วมีความเห็นว่าจำเลยที่ 1 จะต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ และได้เสนอความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีคำสั่งให้ ดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการและได้มีการแจ้งให้ผู้ผู้อำนวยการของ โจทก์ทราบเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2526 ถือได้ว่าโจทก์รู้ว่าจำเลยที่ 1 ฟังต้องใช้ค่า สินไหมทดแทนให้โจทก์ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2526 โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ให้รับ รับผิดชอบต่อโจทก์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2527 ยังไม่ครบ 1 ปี ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุ ความ

พิพากษายืน.

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ